

OBJECTIF DE LA PROCEDURE DE RÉGULARISATION

La procédure de régularisation vise à permettre :

- d'apporter des corrections à des omissions ou erreurs déclaratives de la part des plateformes
- et également de couvrir des cas d'usage liés à une évolution de la situation postérieure à la déclaration de la plateforme (annulation d'une vente par exemple)

Rappel des obligations de déclaration mensuelle par les plateformes

Chaque début de mois M+1, la plateforme doit au titre des prélèvements réalisés en M :

- Transmettre à l'Urssaf pour chaque utilisateur, par nature d'activité, le chiffre d'affaires réalisé et le montant des cotisations prélevées en M → **fichier de déclaration « principal »**
- Reverser à l'Urssaf le montant total des cotisations prélevées au cours du mois M par virement bancaire → **virement « principal »**

Quand déclencher la procédure de régularisation ?

Dès lors que le fichier de déclaration « principal » concernant les chiffres d'affaires et cotisations prélevées au titre du mois M a été déposé et pris en compte par l'Urssaf, **toute modification ou complément de déclaration au titre du mois M ou d'un mois antérieur doit passer par la procédure de régularisation.**

Le déclenchement de la procédure peut être soit à l'initiative de la plateforme soit, plus ponctuellement, à la demande de l'Urssaf (demande relayée à la plateforme par la Cellule d'Interlocution Plateforme de l'Urssaf).

FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE DE RÉGULARISATION

Principes de fonctionnement de la procédure de régularisation :

Pour un mois de prélèvement donné (mois M), il n'est autorisé qu'un seul fichier de déclaration « principal » par plateforme à déposer en M+1.

En cas de rejet du fichier de déclaration « principal » par l'Urssaf, la plateforme pourra transmettre, en annule et remplace, un nouveau fichier de déclaration « principal ». En revanche, dès lors que le fichier de déclaration « principal » a été accepté par l'Urssaf, la plateforme devra transmettre un fichier de « régularisation » si elle souhaite compléter ou rectifier sa déclaration au titre du mois M.

Il est autorisé plusieurs fichiers de régularisation (pas de limitation) :

- Le fichier de « régularisation » adressé en M+1 peut concerner différents mois de prélèvement (forcément $\leq M$). Une régularisation au titre du mois M ne sera acceptée que si le fichier de déclaration « principal » du mois M a été reçu et accepté par l'Urssaf.
- Pour un même mois de prélèvement, la plateforme peut transmettre à l'Urssaf plusieurs fichiers de « régularisation ».
- Pour une même déclaration initiale, il est possible d'effectuer plusieurs régularisations successives
- Le fichier de « régularisation » peut contenir des utilisateurs et/ou déclarations absents du fichier de déclaration « principal ».

Le fichier de régularisation ne s'accompagne pas nécessairement d'un reversement complémentaire à l'Urssaf. En effet, si la régularisation ne porte pas sur les cotisations prélevées, il n'y a pas de paiement à réaliser par la plateforme.

A réception du fichier de régularisation, s'il est techniquement exploitable, l'Urssaf génère automatiquement les liens pour réaliser le virement bancaire dès lors qu'elle identifie qu'un reversement est attendu : ces liens sont accessibles depuis l'espace connecté du portail Plateforme Numérique.

Se reporter à la fiche pratique n°7 concernant la déclaration et le reversement pour plus de détails sur les modalités de reversement à l'Urssaf des sommes prélevées par la plateforme.

FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE DE RÉGULARISATION

Dans quelles situations la plateforme peut-elle être amenée à rectifier une déclaration déjà transmise à l'Urssaf ?

Les informations communiquées à l'Urssaf par la plateforme (chiffre d'affaires et/ou cotisations prélevées par nature d'activité) au titre d'un mois M peuvent devoir être rectifiées dans les cas suivants :

- **Annulation de vente ou de prestation** ou plus globalement modification, a posteriori, du chiffre d'affaires de l'utilisateur
- **Utilisateur non transmis** dans le fichier de déclaration « principal ». La situation visée est un utilisateur ayant fait l'objet d'un prélèvement à la source et que la plateforme a « oublié » de transmettre. Il ne s'agit pas du cas d'un utilisateur qui se serait inscrit sur la plateforme en cours de mois et qui n'a pas été prélevé
- **Déclaration pour une nature d'activité non transmise** dans fichier de déclaration « principal » (l'utilisateur réalise plusieurs natures activités via la plateforme et l'une d'elle n'a pas été déclarée, il manque donc une partie du chiffre d'affaires réalisé via la plateforme)
- **En cas d'erreur ou de divergence** entre les informations déjà transmises à l'Urssaf dans le fichier de déclaration et ce qui a effectivement été prélevé par la plateforme ou aurait dû être prélevé (cf. tableau détaillé en page suivante)

Le fichier de « régularisation » précise par utilisateur concerné (cf. contrat d'interface « Déclaration ») :

- **La période** (mois) concernée par la régularisation
- **La nature d'activité** concernée par la régularisation
- **Le chiffre d'affaires rectifié** pour cette nature d'activité :
 - S'il s'agit d'une déclaration non réalisée dans le fichier principal, le chiffre d'affaires « rectifié » correspond au chiffre d'affaires réalisé pour la période
 - S'il s'agit d'une modification par rapport au chiffre d'affaires précédemment déclaré, le chiffre d'affaires « rectifié » correspond au **chiffre d'affaires corrigé en annule et remplace** (et non en différentiel par rapport à la déclaration initiale)
- **Les cotisations prélevées (complément)** : renseignées uniquement si un versement « complémentaire » est à réaliser à l'Urssaf
- **Les informations concernant la TVA** : Numéro de TVA et indicateur « TVA déduite du CA »

EN CAS D'ERREUR DE LA PLATEFORME DANS LE FICHER DE DÉCLARATION

L'Urssaf ne peut pas détecter une erreur dans les informations déclarées par la plateforme, à l'exception d'une incohérence entre d'une part le montant des cotisations sociales prélevées déclaré par la plateforme et d'autre part le chiffre d'affaires et la nature d'activité déclarés par la plateforme.

L'Urssaf réalise le contrôle de cohérence avec le taux qu'elle a communiqué à la plateforme (même si depuis il a évolué pour l'auto-entrepreneur concerné). En cas d'incohérence, un signalement PNDE_SD004 « Incohérence montant CA / montant précompte » est présent dans le rapport détaillé émis par l'Urssaf.

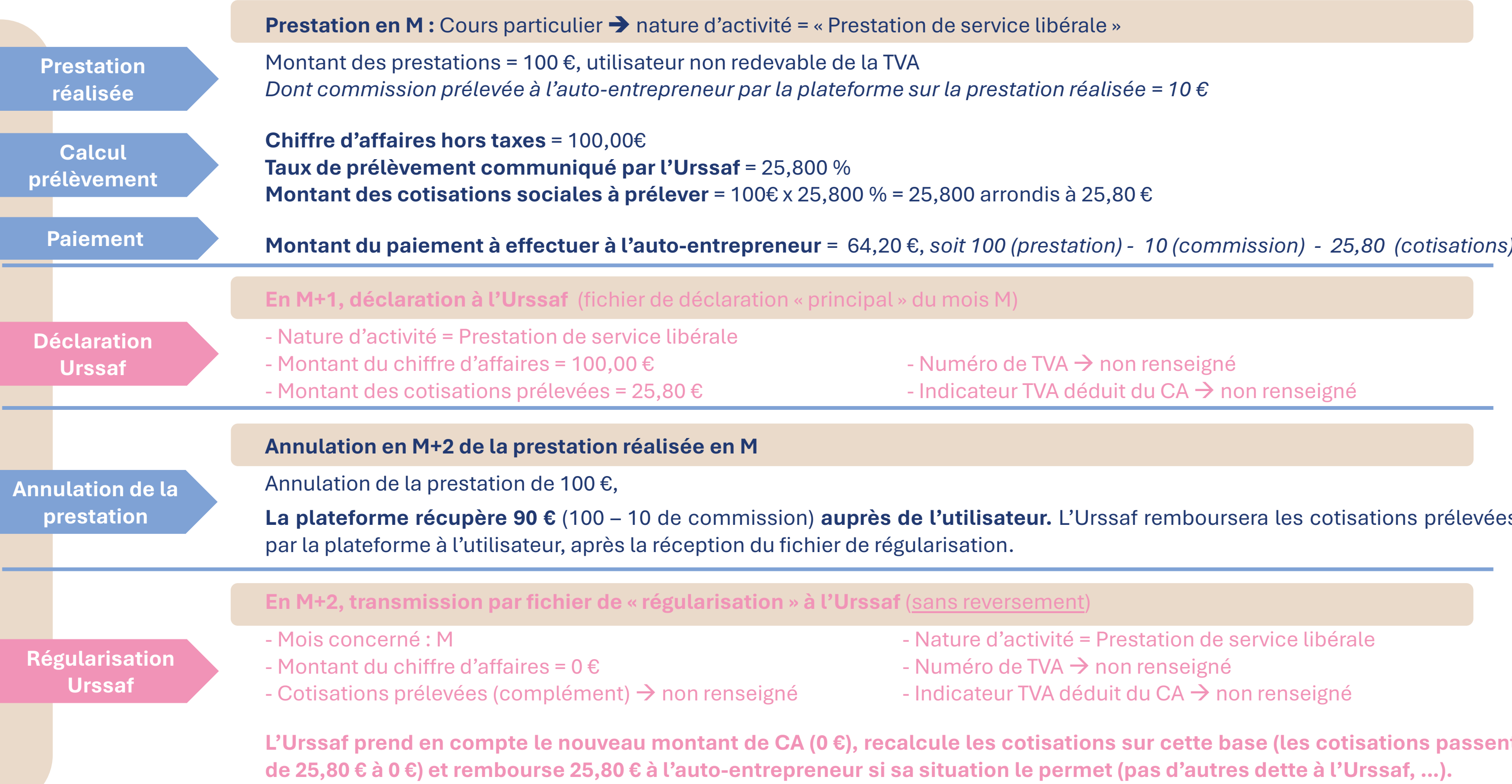
Type d'erreur dans la déclaration faite à l'Urssaf	Régularisation à prévoir par la plateforme
Erreur sur le montant du chiffre d'affaires	Appliquer la procédure spécifique de régularisation
Erreur sur la nature d'activité associée au chiffre d'affaires	Appliquer la procédure spécifique de régularisation <i>Ce cas ne concerne que les plateformes pour lesquelles plusieurs natures d'activité peuvent être exercées</i>
Erreur sur le montant prélevé - <i>Suite à un mauvais calcul de la part de la plateforme, une erreur sur le taux appliqué, un calcul correct mais une erreur dans la déclaration Urssaf, etc</i>	- Si le chiffre d'affaires, la nature d'activité associée et les informations de TVA sont corrects, pas de régularisation à faire auprès de l'Urssaf car l'Urssaf recalcule automatiquement le bon montant de cotisations sociales (cf. explications ci-après) - Sinon, appliquer la procédure spécifique de régularisation A réception d'une déclaration plateforme, l'Urssaf recalcule systématiquement les cotisations sociales de l'auto-entrepreneur à partir du chiffre d'affaires déclaré par la plateforme et du taux actualisé correspondant à la nature d'activité déclarée : Si le montant des cotisations sociales recalculé par l'Urssaf est < à celui déclaré par la plateforme (par exemple, la plateforme a déclaré à l'Urssaf 100 € de cotisations prélevées mais les cotisations sociales recalculées par l'Urssaf sont de 80 €), l'Urssaf rembourse automatiquement le surplus de prélèvement à l'auto-entrepreneur (soit 20€ dans l'exemple). <i>Si la plateforme a fait une erreur dans la déclaration à l'Urssaf mais qu'elle a bien prélevé le bon montant à son utilisateur, la plateforme devra se retourner vers l'utilisateur pour récupérer le différentiel entre ce qu'elle a déclaré à l'Urssaf et ce qu'elle réellement prélevé à l'utilisateur.</i> Si le montant des cotisations sociales recalculé par l'Urssaf est > à celui déclaré par la plateforme (par exemple, la plateforme a déclaré à l'Urssaf 120 € de cotisations prélevées mais les cotisations sociales recalculées par l'Urssaf sont de 150 €), l'Urssaf réclame le différentiel directement à l'auto-entrepreneur (soit 30 € dans l'exemple). <i>Si la plateforme a fait une erreur dans la déclaration à l'Urssaf mais qu'elle a bien prélevé le bon montant à son utilisateur, la plateforme devra reverser le complément de prélèvement directement à son utilisateur.</i>
Erreur sur les informations de TVA	- Si erreur uniquement sur le numéro de TVA : pas de régularisation - Sinon, appliquer la procédure spécifique de régularisation

RÉGULARISATION : EXEMPLES

EXEMPLE N°1

Annulation d'une prestation

→ Transmission d'une régularisation de CA sans prélèvement complémentaire

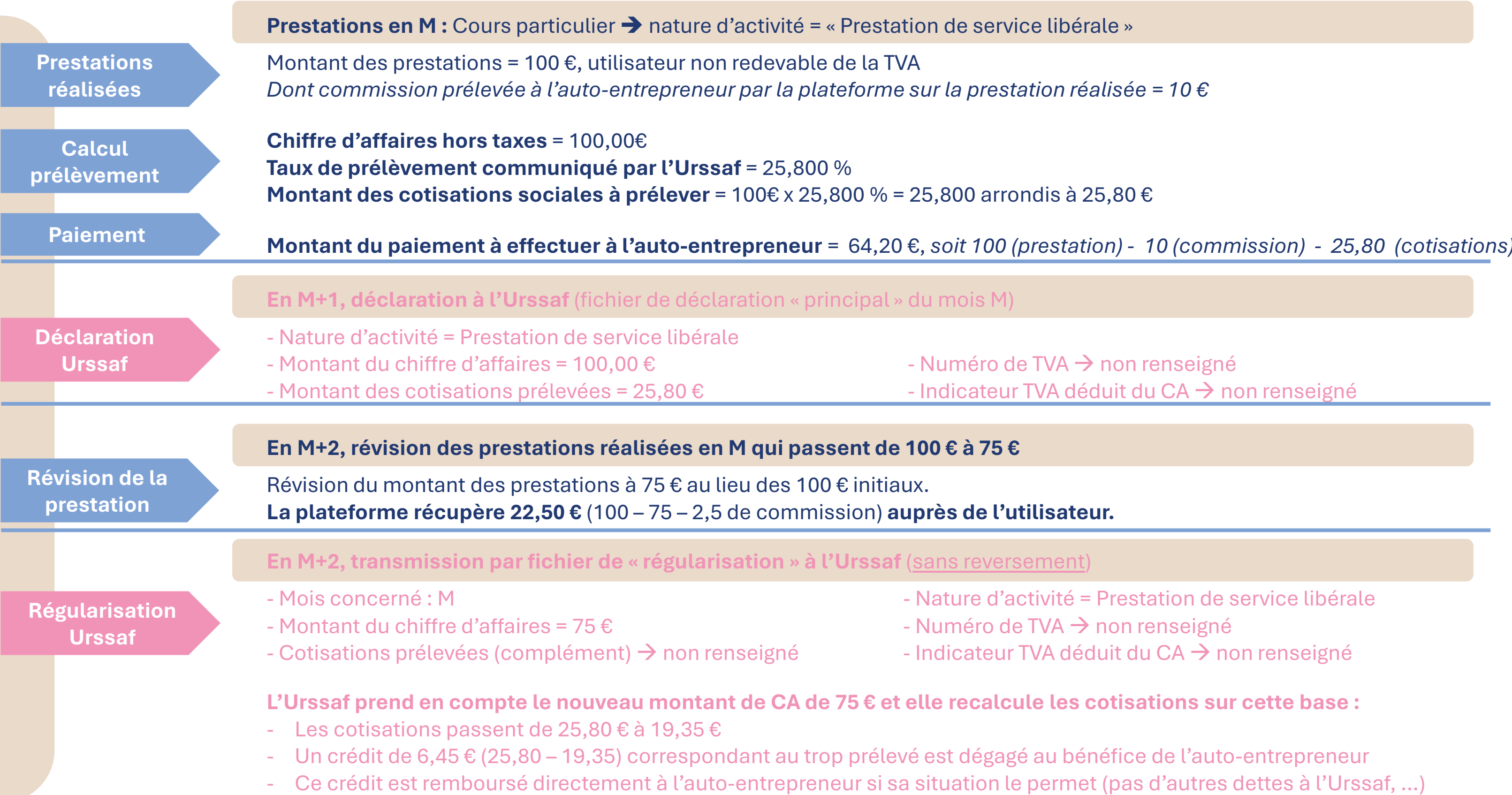


RÉGULARISATION : EXEMPLES

EXEMPLE N°2

Révision à la baisse
des prestations

→ Transmission
d'une régularisation
de CA sans
prélèvement
complémentaire

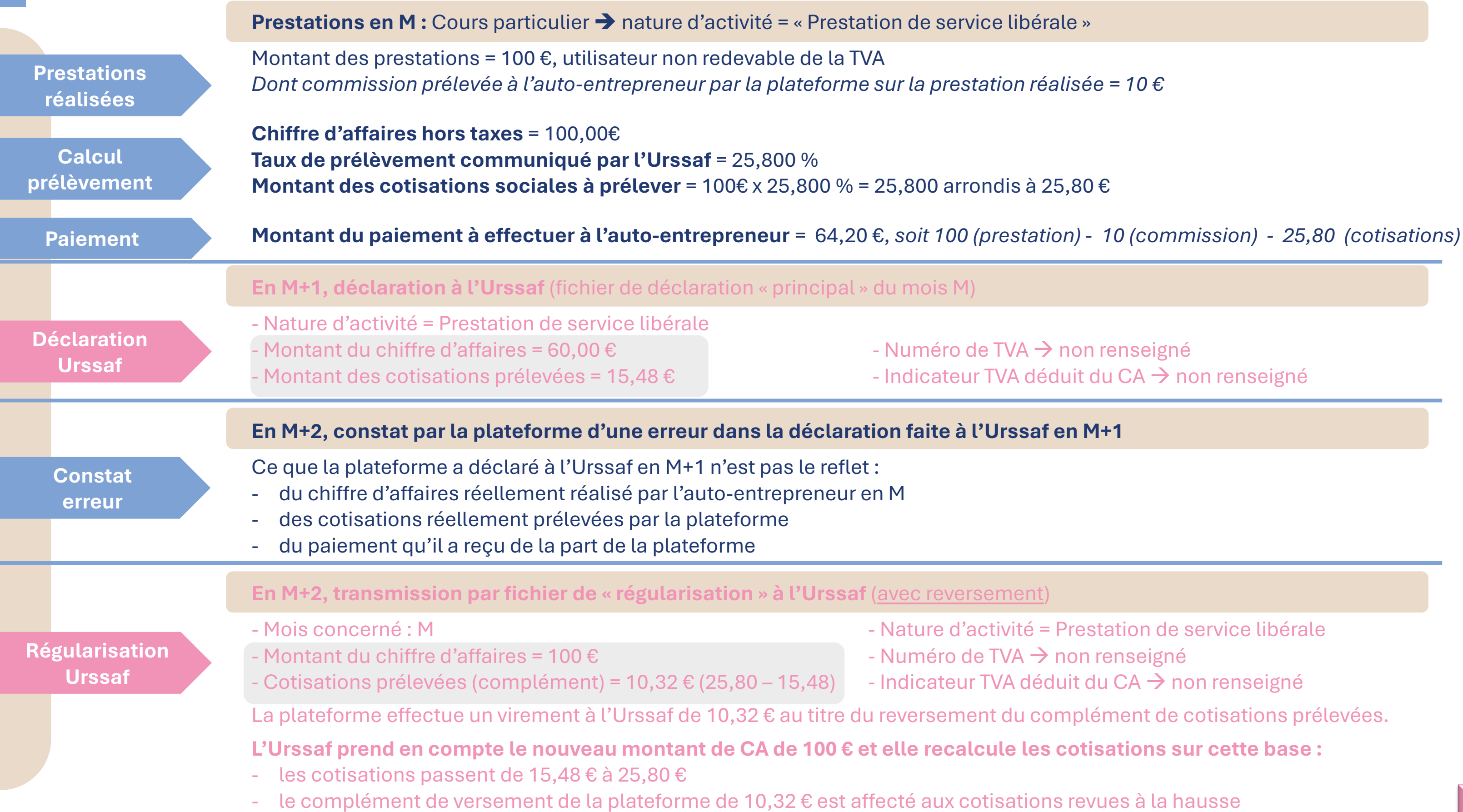


RÉGULARISATION : EXEMPLES

EXEMPLE N°3

Erreur / Incohérence entre d’une part ce qui a été réalisé par la plateforme et d’autre part le chiffre d’affaires / montant prélevé déclaré à l’Urssaf

→ Transmission d’une régularisation de CA avec prélèvement complémentaire

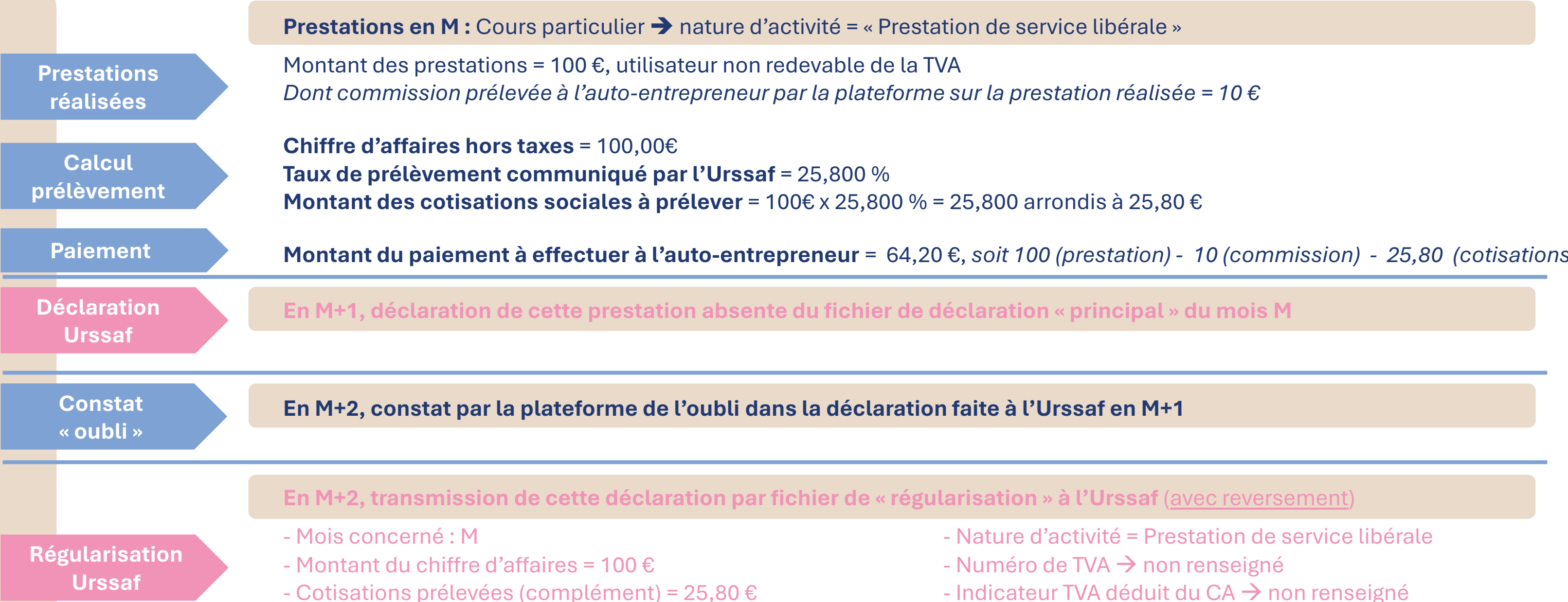


RÉGULARISATION : EXEMPLES

EXEMPLE N°4

Utilisateur ou
déclaration pour
une nature
d'activité absent(e)
non effectué

→ Transmission
d'une régularisation
de CA avec
prélèvement
complémentaire



La plateforme effectue un virement à l'Urssaf de 25,80 € au titre du reversement du complément de cotisations prélevées.

L'Urssaf prend en compte la déclaration faite par la plateforme.

RÉGULARISATION : EXEMPLES

EXEMPLE N°5

Erreur dans les informations de TVA transmises à l'Urssaf

→ Transmission des informations TVA correctes (numéro de TVA = xx)

Prestations réalisées

Prestations en M : Cours particulier → nature d'activité = « Prestation de service libérale »

Montant de la prestation = 110 €, incluant 18,33€ de TVA
Plus 5 € de frais de déplacement, incluant 0,83 € de TVA
Dont commission prélevée à l'auto-entrepreneur par la plateforme sur la prestation réalisée = 15 €

Le client paye 115 € pour la prestation

Calcul prélèvement

Chiffre d'affaires hors taxes = 95,84 €
soit 110 (prestation) - 18,33 (part TVA) + 5 (frais déplacement) - 0,83 (part TVA)
Taux de prélèvement communiqué par l'Urssaf = 25,800 %
Montant des cotisations sociales à prélever = 95,84 € x 25,800 % = 24,726 arrondis à 24,73 €

Paieement

Montant du paiement à effectuer à l'auto-entrepreneur = 75,27 €
soit 110 (prestation) + 5 (frais déplacement) - 15 (commission) - 24,73 (cotisations sociales)

Déclaration Urssaf

En M+1, déclaration à l'Urssaf (fichier de déclaration « principal » du mois M)

- Nature d'activité = Prestation de service libérale
- Montant du chiffre d'affaires = 95,84 €
- Montant des cotisations prélevées = 24,73 €

- Numéro de TVA → non renseigné
- Indicateur TVA déduit du CA → non renseigné

Identification erreur

En M+2, constat par la plateforme de l'erreur sur les informations de TVA transmises dans la déclaration faite à l'Urssaf en M+1

Régularisation Urssaf

En M+2, transmission de cette déclaration par fichier de « régularisation » à l'Urssaf (sans reversement)

- Mois concerné : M
- Montant du chiffre d'affaires = 95,84 €
- Cotisations prélevées (complément) → non renseigné

- Nature d'activité = Prestation de service libérale
- Numéro de TVA = xx
- Indicateur TVA déduit du CA = 1 (Oui)

Le montant de CA doit être renseigné (à la valeur d'origine puisqu'il était correct)

L'Urssaf enregistre la modification des informations de TVA. Elle informe l'auto-entrepreneur qu'il doit préciser le montant de TVA inclus dans ce chiffre d'affaires afin de réviser les cotisations en conséquence et de procéder au remboursement du trop prélevé.